

0004328-64.2015.8.26.0028

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Ludiele de Castro de Almeida e outro

CONCLUSÃO

Aos 28/07/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO.

RAFAELA VITORIA MOREIRA DA SILVA

Estagiário Nível Superior

Vistos.

Trata-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida Foro de Aparecida 2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, . - São Roque CEP: 12570-000 - Aparecida - SP

Telefone: (12) 3311-9359 - E-mail: aparecida2@tjsp.jus.br

0004328-64.2015.8.26.0028 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004328-64.2015.8.26.0028

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Ludiele de Castro de Almeida e outro

CONCLUSÃO

Aos 28/07/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO.

RAFAELA VITORIA MOREIRA DA SILVA

Estagiário Nível Superior

Vistos.

Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de Tiago Marcelo dos Santos Rosa e Ludiele de Castro de Almeida, pela suposta prática do crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por fato ocorrido em 22/06/2015. Diante da manifestação de fls. 245 do Ministério Público, observa-se que a conduta praticada pelos acusados se enquadra no art. 28 da Lei de drogas, razão pela qual o prazo prescricional passa a ser menor, estando inclusive superado.

O artigo 107, inciso IV do Código Penal dispõe:

"Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;"

De forma sintética pode-se dizer que a prescrição penal é a perda do direito de punir do estado, por já ter transcorrido o lapso temporal previsto na lei para fazê-lo. Basicamente distinguem-se duas espécies de prescrição: a prescrição da pretensão punitiva, em que o estado perde o direito de exigir a aplicação da pena, e a prescrição da pretensão executória, na qual há perda do direito de executar a sanção penal. A primeira, que se regula pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao crime, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110, verifica-se antes de transitar em julgado a sentença final (art. 109, CP), e a segunda opera-se “depois de transitar em julgado a sentença condenatória” (artigo 110, CP).

Assim, são reconhecidas no ordenamento jurídico pátrio três espécies de prescrição da pretensão punitiva: prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que é calculada com base na maior pena prevista para o delito; prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente à sentença condenatória, que toma por base a pena efetivamente imposta pelo juiz na sentença e ocorre entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado; e prescrição da pretensão punitiva retroativa, que é calculada pela pena concretamente fixada na sentença, quando esta transitar em julgado para a acusação ou for o seu recurso improvido. Diferentemente da prescrição intercorrente, que ocorre entre a publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, a prescrição retroativa é contada para trás, isto é, entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa, e entre este e a data da publicação da sentença condenatória.

Com a prescrição, desaparece o interesse de agir, uma das condições da Ação (artigo 43, inciso II, do Código de Processo Penal), devendo ser declarada extinta a punibilidade, conforme dispõe o artigo 107, do Código Penal.

Assim, de rigor o reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição, com base no artigo 61 do Código de Processo Penal, nos termos do quanto pontuado pelo Ministério público às fls. 245.

Ante o exposto, julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Tiago Marcelo dos Santos Rosa e Ludiele de Castro de Almeida, nascido aos 20/03/1992 e 20/05/1997, filho de pai Francisco Rosa, mãe Maria Aparecida dos Santos e Antonio Donizete de Almeida, mãe Alessandra de Castro Siqueira, ante a ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Façam-se as comunicações de praxe, arquivando-se em seguida, com as cautelas devidas.

P.I.C.

Aparecida, 28 de julho de 2022.

LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA